Santiago, catorce de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 79, reclama doña Alejandra Katherine Concha Urrutia, candidata a Alcaldesa por la comuna de Cauquenes en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N°G2340 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura y desestimó la solicitud de reembolso;

2°) Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo cuatro observaciones del proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura, a saber:

a) Observaciones N°2 y N°3: Se declararon gastos por $4.405.797 y $2.782.608, respectivamente, sin informe de actividades, ni acreditación del valor de mercado;

b) Observaciones N°4 y N°7: Se declararon dos gastos por $559.309, por servicios remunerados de brigadistas, sin embargo, no se rindieron gastos propios relacionados con la actividad propia de brigadistas, como material de propaganda desplegable o material impreso de entrega al electorado;

3°) Que la reclamante solicita que se reconsidere la resolución impugnada, al tenor de los documentos que acompaña en su presentación y que, en consecuencia, se tengan por subsanadas las observaciones y que se conceda el reembolso solicitado;

4°) Que, en relación a las observaciones N°2 y N°3 este Tribunal advierte, del mérito de los antecedentes que la candidatura aportó a fojas 49 y 51 informes de actividades sin medios de verificación y que a fojas 85 y siguientes acompaña fotografías y capturas de pantalla, sin precisar cómo estos elementos se vinculan con los gastos observados.

A su turno, tampoco justifica que el pago efectuado por los servicios, por $4.405.797 y $2.782.608, respectivamente, se ajuste al valor de mercado.

Que esta insuficiencia documental resulta relevante al tenor de lo dispuesto en los artículos 37 letra b) y 47 de la Ley N°19.884, que imponen al administrador electoral el deber de conservar la documentación de respaldo de los

gastos electorales y precisar en la cuenta electoral, el destino de cada uno de ellos. En el caso de autos, los informes acompañados realizan una enumeración genérica de las labores realizadas y los medios de comprobación acompañados no permiten tener por acreditadas la totalidad de las actividades informadas;

5°) Que no ocurre lo mismo en el caso de las observaciones N°4 y 7, toda vez que a fojas 83 se presenta un certificado de donación de materiales de propaganda, lo que respalda la existencia de dichos insumos y aporta consistencia a los gastos observados en los términos del artículo 47 de la Ley N°19.884, por lo que se acoge la reclamación en esta parte;

6°) Que, en consecuencia, atendido lo expuesto precedentemente, se advierte que el gasto rechazado por concepto de las observaciones N°2 y N°3 asciende a la suma de $7.278.405, lo que representa el 69,16% del total del gasto declarado por la candidatura, lo que configura una omisión grave, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley N°19.884, se mantiene el rechazo de la cuenta; y

7°) Que, atendido el rechazo de la cuenta electoral, se desestima igualmente la solicitud de reembolso, por no concurrir los requisitos previstos en el artículo 17 de la Ley N°19.884.

Por estas consideraciones y citas legales ***se acoge parcialmente*** la reclamación interpuesta a fojas 79, por doña Alejandra Katherine Concha Urrutia, candidata a Alcaldesa por la comuna de Cauquenes en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N°G2340 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, ***sólo en cuanto*** se tienen por subsanadas las observaciones N°4 y N°7. En lo demás, se rechaza la reclamación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1439-2025.-

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 14/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 14/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 14/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, por encontrarse en comisión de servicio no firma no obstante haber concurrido al acuerdo, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1439-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 14/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 14 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 14/10/2026

7DAF7D3A-48D7-47B6-BB8D-E4D28399F58F
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.